



PUTUSAN
Nomor 1683 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

OKA DOKU, bertempat tinggal di Cherry Home Residence,
Jalan Babakan Jeruk IV, Nomor 37/39, Tenant : Oka Doku. R
130, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa
Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARLA DEWI SUSILO, bertempat tinggal di Jalan Bukit
Pakar Timur IV, Kav E 3, E 5, Singagati, RT 002/RW 003,
Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten
Bandung;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya menjalankan dan patuh terhadap Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak sebagaimana Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2004/PN.Blb., tanggal 9 Juli 2004;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.056.638.500,00 (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus tiga

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan ini didasarkan atas fakta- fakta yang benar dengan didasarkan atas bukti - bukti otentik, maka sesuai pasal 180 ayat (i) HIR dan 191 ayat (i) Rbg, untuk putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

6. Menyatakan sah dan berharga apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, dan untuk menghindari perbuatan dan itikat buruk dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya, berupa :

Sebidang tanah di Jalan Bukit Pakar Timur IV, Kav.E-3, Desa/Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02076 atas nama Marla Dewi Susilo/Tergugat, Surat Ukur (SU) Nomor 000044/Ciburial/2000, tanggal 5 Agustus 2000 seluas 404 m² dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Buku Sertipikat Hak Milik Nomor 02076 atas nama Marla Dewi Susilo untuk dilelang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dan menolak semua hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 14 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan dan patuh terhadap Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak sebagaimana Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2004/PN BB., tanggal 9 Juli 2004;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp481.232.233,00 (empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 317/PDT/2022/PT BDG., tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Blb., tanggal 14 Maret 2022, yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2021/PN.Blb. *juncto* Nomor

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/PDT/2022/PT.BDG. *juncto* Nomor 40/Pdt.Ks/2022/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 317/Pdt/2022/PT.BDG., tanggal 2 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk selanjutnya menjalankan dan patuh terhadap Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak sebagaimana Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2004/PN.BB., tanggal 9 Juli 2004;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.056.638.500,00 (satu miliar lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);
5. Menyatakan gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 ayat (i) HIR

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 191 ayat (i) Rbg, untuk putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

6. Menyatakan sah dan berharga apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini, dan untuk menghindari perbuatan dan itikad buruk dari Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) yang akan mengalihkan harta kekayaannya, berupa:

Sebidang tanah di Jalan Bukit Pakar Timur IV, Kav.E-3, Desa/Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02076 atas nama Marla Dewi Susilo/ Termohon Kasasi, Surat Ukur (SU) Nomor 000044/Ciburial/2000 tanggal 5 Agustus 2000 seluas 404 m² dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Buku Sertipikat Hak Milik Nomor 02076 atas nama Marla Dewi Susilo untuk dilelang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding);

7. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputuskan dengan seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 September 2022 dan kontra memori kasasi

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 26 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah orang tua dari anak yang bernama Chaska Keane Doku, dan sejak anak tersebut diangkat oleh Tergugat ternyata hubungannya tidak putus dan masih dalam pemeliharannya, sedangkan Tergugat sebagai orang tua angkat telah berusia tua dan pensiun sehingga tidak adil apabila harus menanggung kewajiban yang tidak sesuai kemampuannya.
- Bahwa selain itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya dengan pengangkatan maupun pemeliharaan anak angkat sebagaimana gugatan Penggugat, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi OKA DOKU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **OKA DOKU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1683 K/Pdt/2023